

据不能证明冯某某已实际合法占有案涉房屋。

综上，案涉租赁合同不能直接证明租赁关系的真实性，冯某某提交的其他证据亦未能达到排除合理怀疑的证明标准，故法院对冯某某主张附带租赁拍卖的请求不予支持。

法院在审理本案过程中，采用“排除合理怀疑”的证明标准，为类案的审理提供了借鉴的思路。另需要注意的是，通过客观行为推断被执行人与案外人确实存在恶意串通损害债权人合法权益的主观故意时，可以依照法律规定对恶意承租人采取限期缴纳罚款或者拘留等强制措施；对于符合拒不履行判决、裁定罪的相关责任人员，依法追究其刑事责任，切实解决执行难问题。

编写人：广西壮族自治区柳州市城中区人民法院 黎小航

不动产权利承受人申请执行主体资格的确认及权利实现方式

—— 韦某乙诉胡某某排除妨害案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区柳城县人民法院(2023)桂0222执245号之一执行裁定书

2. 案由：排除妨害纠纷

3. 当事人

原告(申请执行人): 韦某乙

被告(被执行人): 胡某某

申请执行人: 韦某甲

【基本案情】

韦某乙与胡某某系隔壁邻居，因共用入户通道外公共平台的使用发生纠纷，该排除妨害纠纷案于2022年11月16日经柳州市中级人民法院作出终审判决：胡某某拆除案涉防盗网，清除堆放在共用平台上的杂物。二审判决生效后申请强制执行前，韦某乙于2022年11月29日将涉案房产转让给韦某甲并办理不动产权变更登记。2023年2月3日，韦某乙向柳城县人民法院申请强制执行。当月14日，胡某某以韦某乙已转让房产给韦某甲，不再是原房产所有人无权申请强制执行为由提出执行异议，并希望与新邻居韦某甲调解，请求法院终结执行。但韦某甲不愿意调解希望继续执行，并于2月16日申请变更为本案申请执行人继续申请强制执行。

【案件焦点】

排除妨害纠纷案件中的生效法律文书确定的权利人在进入执行程序前已合法转让不动产所有权的，如何确定申请执行人，以及权利承受人的物权请求权如何实现。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区柳城县人民法院经审理认为：执行过程中，申请执行人或其继承人、权利承受人可以向人民法院申请变更、追加当事人。申请符合法定条件的，人民法院应予支持。不动产依法登记发生法律效力，涉案不动产原所有人韦某乙有权将自己所有的不动产转让给韦某甲，该不动产转让已登记发生法律效力，该物权转让行为合法有效，申请人韦某甲是涉案不动产的权利人。

妨害物权或者可能妨害物权的，权利人可以请求排除妨害或者消除危险。韦某甲是涉案房产的权利承受人，要求变更其为本案申请执行人的请求符合法律规定，应该予以支持。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十七条第一款第十一项，《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第一条之规定，裁定如下：

变更韦某甲为本案申请执行人。

【法官后语】

本案是生效判决作出后，不动产权利人发生变更的，申请执行主体变更为权利承受人，关于权利承受人是否有权利继受的问题，具有一定的典型性。

一、生效判决作出后，权利人发生变更的，申请执行主体变更为权利承受人

根据《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定(试行)》(以下简称《执行规定》)第十六条、第十八条关于生效法律文书确定的权利人的继承人、权利承受人申请执行的规定，本案主要涉及上述第二项，即韦某甲是否为生效法律文书的权利承受人，韦某乙已于2022年11月29日将涉案房产转让给韦某甲并办理不动产权变更登记，作为该不动产合法所有权人，其可对涉及该不动产主张物权权益。

最高人民法院指导性案例34号《李晓玲、李鹏裕申请执行厦门海洋实业(集团)股份有限公司、厦门海洋实业总公司执行复议案》也中指出，变更申请执行主体是在根据原申请执行人的申请已经开始了的执行程序中，变更新的权利人为申请执行人。根据《执行规定》第十八条、第二十条的规定，权利承受人有权以自己的名义申请执行，只要向人民法院提交承受权利的证明文件，证明自己是生效法律文书确定的权利承受人的，即符合受理执行案件的条件。这种情况不属于严格意义上的变更申请执行主体，但二者的法律基础相同，故也可以理解为广义上的申请执行主体变更，即通过立案阶段解决主体变更问题。

二、生效判决作出后，权利承受人申请执行主体资格的实现路径

从司法实践和有关法律条文解释可以理解到，受让人并不是案件诉讼的直

接参与人，并不能直接以申请执行人的角色申请人民法院对案件进行强制执行。而是依据民事诉讼法及有关司法解释的规定，履行必要的程序手续才能被确认为权利承受人。根据《最高人民法院关于执行案件立案、结案若干问题的意见》第二条“执行案件统一由人民法院立案机构进行审查立案，人民法庭经授权执行自审案件的，可以自行审查立案，法律、司法解释规定可以移送执行的，相关审判机构可以移送立案机构办理立案登记手续”的规定，权利人必须向人民法院立案庭递交主张权利的申请书。立案庭立案后，应当依照法律、司法解释的规定向申请人发出执行案件受理通知书。经过调查和听证后，依法作出变更债权受让人为案件的申请执行人。至此，受让人在法院执行案件的执行主体资格得到确认，在随后的执行程序中，受让人通过推进执行依法保护自己的合法权益。

三、关于不动产买受人物权期待权的学理

本案中还涉及不动产买受人的物权期待权理论学说，是指对于签订不动产买卖合同的买受人，在已履行合同全部或大部分义务的情况下，虽尚未取得不动产所有权，但赋予其类似于不动产所有权人的地位，其性质上虽是债权，但因买受人系在取得所有权之过程，该权利应是接近于物权。此类问题在类案中较为普遍，司法实践复杂迥异，难以判断，目前司法解释尚未达到使裁判尺度统一的理想效果。

物权期待权的权利属性目前主要体现在执行领域司法解释中，对该等权利的保护亦具逐步扩大和细化的趋势。其中，较常适用的司法解释为《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》，第二十八条规定一般不动产买受人物权期待权保护的适用条件，第二十九条规定消费者买受人物权期待权保护的适用条件，第三十条规定预告登记情形下不动产买受人物权期待权的适用情形。从相关的规定中也可知，相关的法理思维是明确的。本案虽已经完成物权变更手续，但从以上的规定反向类比也可明确厘清本案的相关问题。

编写人：广西壮族自治区柳城县人民法院 韦文武 梧毅敏 何明章

